



ประกาศ

เรื่อง นโยบายต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy)

บริษัท เอชวีฟิลา จำกัด (บริษัท) มีเจตนารมณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและต่อต้านให้ติดสินบนและทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการติดสินบนและทุจริตเป็นภัยร้ายแรงรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและป้องกันมิให้ พนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยนโยบายดังกล่าว สอดคล้องและถือปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานดำเนินการต่อไป

- (1) แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการติดสินบนและการ ทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใส มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่ปลอดภัย

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงตัวแทน คู่ค้า ที่ปรึกษา และบุคคลภายนอกที่ดำเนินธุรกิจแทนหรือเกี่ยวข้องกับองค์กร



คำจำกัดความ

การทุจริตคอร์รัปชัน การเสนอให้ สัญญา มอบให้ คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจให้กับบริษัทหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การให้หรือรับสินบนหมายถึง

การให้ เสนอ ให้สัญญา เรียกรับ หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด โดยมีเจตนาเพื่อจูงใจ ชักนำ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การกระทำ หรือการละเว้นการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีขอบข่ายกฎหมาย หน้าที่ จริยธรรม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การให้หรือรับสินบนอาจทำได้หลายรูปแบบ

- เงินสด เช็ค หรือการโอนเงิน
- ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินสมควร
- การเลี้ยงรับรอง ฟุ่มเฟือย หรือไม่เหมาะสม
- การให้ตำแหน่งงาน สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- การอำนวยความสะดวกโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือส่วนตัว

กล่าวโดยสรุป การให้หรือรับสินบนคือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบผ่านการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

การให้หรือสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน บริการ เวลา ทรัพยากร หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลุ่มการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีอิทธิพลต่อกิจกรรม นโยบาย การตัดสินใจ หรือผลทางการเมือง



คำอำนวยความสะดวก

การให้หรือจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ามีมูลค่าเล็กน้อยเพียงใด ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ อำนาจความสะดวก หรือทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือสะดวกขึ้น ซึ่งผู้ให้ไม่มีสิทธิได้รับเป็นพิเศษตามกฎหมาย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการและผู้บริหาร: กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการให้สินบนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักจริยธรรม
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และสอบทานให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติ ในการดำเนินการให้มีระบบในการส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่มีข้อยกเว้น
- (4) สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในและเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5) พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้อง รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้

นโยบายต่อต้านการคดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน

การไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance): กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้ หรือการรับเงินและผลประโยชน์ใดๆ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

- **นโยบาย No Gift Policy:** จดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก โอกาส เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อผูกมัดหรือความลำเอียง



แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ

(1) การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง:

ต้องทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมเท่านั้น

ข้อห้าม: ห้ามให้เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า)

ต้องมีการขออนุมัติและบันทึกรายละเอียด (มูลค่า/ผู้รับ/วัตถุประสงค์) ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (เช่น ไม่เกิน 3,000 บาท)

(2)การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable & Sponsorships):

ต้องดำเนินการในนามองค์กรเท่านั้น ไม่ใช่ในนามส่วนตัว

ต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ตรวจสอบได้ และต้องมั่นใจว่าเงินนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองหรือคดสินบน

(3)การตรวจสอบคู่ค้า (Due Diligence):

ก่อนทำธุรกรรมกับตัวแทน คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ต้องมีการตรวจสอบประวัติความโปร่งใสและให้คู่ค้าลงนามรับทราบ "จรรยาบรรณธุรกิจ" ของบริษัท



การบริการด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายการต่อต้านการคดสินบนและทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น และให้นำนโยบายฉบับนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลากรของบริษัท

ในการนี้ให้บริษัทจัดให้มีหลักสูตรอบรม การต่อต้านการคดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ตามวาระโอกาสบริษัทตามที่พึงจะทำได้

การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า

ให้บริษัทประกาศนโยบายการต่อต้านการคดสินบนและทุจริตคอร์รัปชันถึงพนักงานทุกท่านและเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆดังนี้

- (1) พนักงานทุกท่านจะได้รับนโยบายฉบับนี้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการคดสินบนและคอร์รัปชันของบริษัท
- (2) นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารพนักงานเข้าใหม่ ที่พนักงานจะต้องลงนามรับทราบตามกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- (3) ประกาศเผยแพร่ นโยบายฉบับนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสารคู่ค้าของบริษัท ผู้ส่วนได้เสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้
- (4) จัดให้เป็นหลักสูตรตามรอบการฝึกอบรมของบริษัทในเรื่องการให้นโยบายคดสินบนและคอร์รัปชัน



การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะได้รับความเป็นธรรม จากการปฏิเสธการให้สินบนหรือเข้าข่ายเป็น การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแจ้งเบาะแสการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้ บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในทางธุรกิจ บริษัทเชื่อว่านโยบายการต่อต้านการคดสินบนและทุจริต คอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับบริษัทในระยะยาว

การฝ่าฝืนนโยบาย

บริษัทจะลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่ฝ่าฝืนตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ เพิกเฉย ต่อการกระทำผิดหรือรู้ป่าวว่ามี การกระทำผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน หรือพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้การไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้าง ในนโยบายฉบับนี้ได้

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆพบข้อสงสัย หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องรายงาน หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัท โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้ เพื่อเป็นประ โยชน์ในการบริหารงานและกำกับบริษัทงานภายใน หรือ เปิดเผยตามคำสั่ง โดยชอบ โดยกฎหมาย ตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



บริษัท เอชวีฟิลา จำกัด

ทั้งนี้ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทพบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีการเจตนากลั่นแกล้ง
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถยื่นคำร้องโดยตรงได้ด้วยตนเอง หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้ องค์กรจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ดังนี้

- อีเมล: personal2@hvfila.co.th
- โทรศัพท์: 081-358-0540, 034-468-441
- จดหมาย: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / หน่วยงานกำกับดูแล
- กล่องรับแจ้งเบาะแส (ภายในองค์กร)

บริษัท เอชวีฟิลา จำกัด

119/9 หมู่.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนมีดังนี้

ประธานกรรมการ หรือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ

ผู้บริหารสายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน

นโยบายนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เอช วี ฟิลา จำกัด
H.V. FILA CO., LTD.
賢華發橡膠製品有限公司

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(นายวิรัช วิวัฒน์จรสุข)

กรรมการผู้จัดการ